ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № _____

Поставка расходного материала "Насос инфузионный эластомерный".

Идентификационный код закупки: _____

г. Москва **_____ г.**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в порядке _____ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о контрактной системе) по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением "___"_____ _____г. № _____, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Предмет Контракта: Поставка расходного материала "Насос инфузионный эластомерный". (далее - Оборудование).

1.2 В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД - 32.50.50.190) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образам оказанные Услуги.
1.3 Номенклатура Оборудования определяется Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) .

1.4 Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.8 с3, аптека, тел: 8 (495) 744-07-03 доб. 2048

Статья 2 Цена Контракта (Цена единицы товара, работы, услуги)

2.1 Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2 Цена единицы товара, работы, услуги составляет _____, __ (_____) рублей, в том числе НДС ____%, _____, __ (_____) рублей. Максимальное значение цены контракта составляет _____, в том числе НДС ____ (далее так же - Цена Контракта)

2.3 Цена единицы товара, работы, услуги составляет _____, __ (_____) рублей. Максимальное значение цены контракта составляет _____.

Оплата осуществляется по сумме цен единиц, но в размере, не превышающем максимальное значение цены Контракта.

2.4 Цена единицы товара, работы, услуги включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6 Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого

Оборудования или цена единицы Оборудования при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Оборудования должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.7 По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.8 Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

2.9 Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.

Статья 3 Взаимодействие Сторон

3.1 Поставщик обязан:

3.1.1 поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2 оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3 обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.4 представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.5 незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
3.1.6 своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг;
3.1.7 выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.8 обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 Контракта.

3.1.9 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, об изменении режима налогообложения, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактического местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения

Поставщика, адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться действительными.

3.2 Поставщик вправе:

3.2.1 требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2 требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1 предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2 своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.3 выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4 Заказчик вправе:

3.4.1 требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2 запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3 проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4 осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;

3.4.5 требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6 отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7 привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8 Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

Статья 4 Упаковка и маркировка

4.1 Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Оборудования.

4.2 Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации .

Статья 5 Порядок поставки Оборудования и документация

5.1 Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии пунктом 1.4 Контракта, в срок:

начало срока поставки Оборудования: даты заключения контракта.

окончание срока поставки Оборудования: 19.12.2025.

Поставщик за 5 календарных дней до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки.

5.2 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Документе о приемке.
5.3 При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:
5.3.1 копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного уполномоченным органом ;

5.3.2 Документ о приемке

Статья 6 Порядок приемки Оборудования

6.1 Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее: а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) ; б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);
д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;
е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
6.2 Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.3 По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) Документ о приемке в электронной форме сформированный в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы.

6.4 Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.5 Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный УКЭП Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.6 После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают Документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.
6.7 Со дня подписания УКЭП Документа о приемке Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

6.8 Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.

6.8.1 Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой партии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества медицинских изделий. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

6.8.2 Выбор профильных экспертных организаций по контролю качества медицинских изделий осуществляется Заказчиком.»6.8.3. «Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей партии. При этом объем поставки Товара и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

6.8.3 Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

Статья 7 Порядок оказания и приемки Услуг

7.1 Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

7.2 Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Статья 8 Гарантии

8.1 Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым .
Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. 8.2 Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования. 8.3 Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
8.4 Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается. 8.5 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика; б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Статья 9 Порядок расчетов

9.1 Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных и внебюджетных источников на 2025 год.

9.2 Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг .

9.3 Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в срок не позднее окончания поставки (срок рассмотрения документов 20 (двадцать) рабочих дней) следующих документов:

9.3.1 документ о приемке, подписанных Поставщиком и Заказчиком ;

9.4 На всех документах, перечисленных в пункте 9.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5 Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования, по факту поставки Оборудования в соответствии с заявками Заказчика, предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Контракту), и оказания Услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.6 По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 10 рабочих дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 6 к Контракту).

Статья 10 Обеспечение исполнения Контракта

10.1 Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере 1 327 117 (один миллион триста двадцать семь тысяч сто семнадцать) рублей 82 (восемьдесят две) копейки, что составляет 5% максимального значения цены Контракта, предусмотренного извещением об осуществлении закупки в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств.

10.2 Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере___, что составляет _____ % начальной (максимальной) цены контракта, в случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более, но не менее 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиямстатьи 45 Федерального закона о контрактной

системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц» в соответствии с п.3. ст. 96 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.3 Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.4 В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты, с даты подписания Документа о приемке.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

10.5 Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

10.6 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.7 Денежные средства, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до тридцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика.

10.8 В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.

10.9 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 11 настоящего контракта.

Статья 11 Ответственность сторон

11.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере и в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6 В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 - 11.5 Контракта.

11.7 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.9 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

11.10 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере и в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.11 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере и в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.12 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере и в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.13 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Статья 12 Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1 Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 04.02.2026 включительно .
12.2 Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном или электронном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3 Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4 Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
12.5 В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Оборудования в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.6 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования,

предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в пп. "а" п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, что позволило ему стать победителем данной закупки.
12.7 Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

Статья 13 Исключительные права

13.1 Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.
13.2 Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Оборудования, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

Статья 14 Обстоятельства непреодолимой силы

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
14.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
14.4 Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Статья 15 Уведомления

15.1 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде электронного письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
15.2 Уведомление считается доставленным с момента получения.

Статья 16 Дополнительные условия и заключительные положения

16.1 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 При закупке расходных материалов положения о вводе в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации согласно Приказу Минздрава России от 15.10.2015 № 724н "Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий" не применяются.

16.3 Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражном суде города Москвы.
16.4 Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, 1- для Заказчика.
16.5 Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 6 - Акт сверки расчетов;

Приложение № __ - Техническое задание.

Статья 17 Прочие условия

17.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных система, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

17.2 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Статья 18 Организация информирования о деятельности Сторон

18.1 Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Поставщика (далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие).

18.2 Информационное взаимодействие Сторон осуществляется через специально созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

18.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика.

18.4 Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в соответствующем информационном блоке.

18.5 Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем размещения технической информации, указанной в подпункте 18.3 настоящей статьи, на сайте Поставщика в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

18.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика, осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации Поставщиком.

18.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения информационного блока на сайте Поставщика.

Статья 19 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

19.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом статьи «Порядок приемки товара», посредством использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета Единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС).

19.1.1 При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного структурированного Документ о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает СТЕ с описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал поставщиков».

19.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом;- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов УКЭП.

19.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

19.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

19.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 20 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы» Адреса: - юридический: 108814, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.8, стр.3; - фактический адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.8, стр.3; Телефон: +7 (495) 744-07-03, факс: mmcc-zakupki@zdrav.mos.ru; Адрес электронной почты: mmcc-zakupki@zdrav.mos.ru; Получатель: _____ ОГРН: 1027739691352; ИНН: 7716099554; КПП: 775101001; БИК: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; л/с: _____; к/с: _____; Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: _____ Интернет сайт: www.mmccdzm.ru; _____	**ПОСТАВЩИК:** _____ Адреса: - юридический: _____; - фактический: _____; Телефон: , факс: _____; Адрес электронной почты: _____; Получатель: л/с_____; ОГРН: _____; ИНН: _____; КПП: _____; БИК: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; к/с: _____; л/с: _____; Интернет сайт: _____; _____ *(ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта)* М.П.(при наличии)

(ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта) М.П.	

Приложение № 1 к Контракту

от _____

№ _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)	Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационным удостоверением)	Дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии)	Ед. измерения	Количество, в ед.	Цена за ед., включая Услуги, руб. (включая НДС)	Общая стоимость, включая Услуги, руб. (включая НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

От Заказчика: _____ М.П.	От Поставщика: _____ М.П. (при наличии)

Приложение № 6 к Контракту

от _____

N _____

Образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

_____

и _____

(Государственный Контракт от _____ N _____)

Сальдо на _____ _____ Раздел _____

(дата) (сумма)

Наименование Заказчика		Наименование Поставщика	
N платежных поручений	Сумма, руб.	N акта, дата	Сумма, руб.
Итого:			

Сальдо на _____ _____

(дата) (сумма)

В пользу _____

Заказчик Поставщик

_____ _____ _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

_____ _____ _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)